

선거관리위원회 직무대리규정 [제명변경 2005. 9. 12.]

제 정	1963.12.14.	중선관훈령	제 11호
개 정	1967. 5.11.	중선관훈령	제 32호
	1971.11.15.	중선관훈령	제 50호
	1973. 7. 1.	중선관훈령	제 69호
	1980.12.24.	중선관훈령	제131호
	1981. 9. 1.	중선관훈령	제141호
전부개정	1981.12.30.	중선관훈령	제150호
개 정	1984.10.31.	중선관훈령	제208호
	1987.12.24.	중선관훈령	제223호
	1990. 9.19.	중선관훈령	제261호
	1991. 9.30.	중선관훈령	제268호
	1993. 1.27.	중선관훈령	제272호 (선거관리위원회사무기구의개편에따른각종규정의정비에관한규정)
	1996. 5. 1.	중선관훈령	제284호 (선거관리위원회감사규정등개정규정)
	1997. 1.14.	중선관훈령	제286호 (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
	1998.10.22.	중선관훈령	제293호 (구·시·군선거관리위원회사무국또는사무과사무분장규정중개정규정)
	2000. 8.29.	중선관훈령	제300호 (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
	2001.11.27.	중선관훈령	제305호 (구·시·군선거관리위원회사무국또는사무과사무분장규정중개정규정)
	2004. 3.12.	중선관훈령	제314호 (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
	2005. 9.12.	중선관훈령	제325호 (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)
	2005.12.29.	중선관훈령	제328호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
	2009. 2.11.	중선관훈령	제357호 (선거관리위원회 기관지편집위원회규정 등 일부개정훈령)
	2010. 1.25.	중선관훈령	제373호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 일부개정훈령)
	2012.12.21.	중선관훈령	제401호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 전부개정훈령)
	2014. 3.21.	중선관훈령	제416호
	2014.12.30.	중선관훈령	제422호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
	2017. 4.17.	중선관훈령	제451호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
	2019. 6. 5.	중선관훈령	제480호 (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)
	2024.11.29.	중선관훈령	제547호 (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)

제1조(목적) 이 규정은 각급선거관리위원회(소속기관을 포함하며, 읍·면·동선거관리위원회를 제외한다. 이하 "각급위원회"라 한다)의 직무상 공백을 없게 하며 그 책임을 명백히 하기 위하여 직무대리(이하 "대리"라 한다)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 1996. 5. 1., 2004. 3. 12., 2005. 9. 12.>

제2조(적용) 각급위원회의 대리에 관하여는 다른 법령에 따로 규정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다. <2005. 9. 12.>

제3조(법정대리) 각급위원회 직원의 결위, 결원, 출장 또는 사고(이하 "사고"라 한다)가 있을 때에는 다음 각 호의 정하는 바에 의하여 대리한다. <개정 1987. 12. 24., 1990. 9. 19., 1991. 9. 30., 1993. 1. 27., 1996. 5. 1., 1998. 10. 22., 2001. 11. 27., 2004. 3. 12., 2005. 9. 12., 2005. 12. 29., 2009. 2. 11., 2010. 1. 25., 2012. 12. 21., 2014. 3. 21., 2014. 12. 30., 2017. 4. 17., 2019. 6. 5., 2024.

11. 29.>

1. 삭제 <2004. 3. 12.>

2. 중앙선거관리위원회 사무차장이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙」 제3장에서 규정된 실의 순위에 의한 실장이 대리한다.

3. 실장이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙」 제7조 및 제8조에서 규정된 국의 순위에 의한 국장이 대리하며, 감사관 또는 국장(이에 준하는 보조기관 또는 보좌기관의 장을 포함한다)이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정」에서 규정된 과(이에 상응하는 센터·부·소·팀을 포함한다. 이하 같다)의 순위에 의한 과장이 대리한다.

4. 중앙선거관리위원회의 과장이 사고가 있을 때에는 당해 소속 직원 중 상위서열의 직원이 대리한다.

5. 선거연수원장이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정」 제7조에 규정된 과의 순위에 의한 과장이 대리하고, 과장이 사고가 있을 경우에는 당해 소속 직원 중 상위서열의 직원이 대리한다.

6. 인터넷선거보도심의위원회의 사무국장이 사고가 있을 때에는 「인터넷선거보도심의위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙」 제16조에 규정된 팀의 순위에 의한 팀장이 대리하고, 팀장이 사고가 있을 때에는 당해 소속직원중 상위서열의 순위에 의하여 대리한다.

7. 중앙선거방송토론위원회의 사무국장이 사고가 있을 때에는 「선거방송토론위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙」 제19조에 규정된 팀의 순위에 의한 팀장이 대리하고, 팀장이 사고가 있을 때에는 당해 소속직원중 상위서열의 순위에 의하여 대리한다.

8. 중앙선거여론조사심의위원회의 사무국장이 사고가 있을 때에는 「선거여론조사위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙」 제17조에 따른 팀의 순위에 따라 팀장이 대리하고, 팀장이 사고가 있을 때에는 해당 소속직원 중 상위 서열의 순위에 따라 대리한다.

9. 시·도선거관리위원회의 사무처장이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정」 제16조에 규정된 과의 순위에 의한 과장이 대리하고, 과장이 사고가 있을 때에는 당해 소속 직원중 상위서열의 직원이 대리한다.

10. 구·시·군선거관리위원회의 사무국장 또는 사무과장이 사고가 있을 때에는 소속직원중 선거담당관 또는 지도담당관, 상위서열의 직원순위에 의하여 대리한다.

제4조(대리의 특례) 각급위원회위원장은 대리하게 할 업무가 특수하거나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 제3조의 규정에 의한 대리가 부적당하다고 인정할 경우와 대리할 자가 없을 때에는 소속직원 이외의 공무원으로 하여금 그 직무를 대리하게 할 수 있다. <개정 1996. 5. 1., 2004. 3. 12., 2005. 12. 29.>

제5조(대리의 수) 공무원이 제4조의 규정에 의하여 대리할 수 있는 직위의 수는 하나에 한한다. <개정 1996. 5. 1.>

제6조(책임) 제3조 및 제4조의 규정에 의하여 대리하는 직원은 그 권한에 상당하는 책임을 진다.

부 칙 <제150호, 1981. 12. 30.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제208호, 1984. 10. 31.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제223호, 1987. 12. 24.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제261호, 1990. 9. 19.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제268호, 1991. 9. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제272호, 1993. 1. 27.> (선거관리위원회사무기구의개편에따른각종규정의정비에관한규정)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제284호, 1996. 5. 1.> (선거관리위원회감사규정등개정규정)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제286호, 1997. 1. 14.> (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제293호, 1998. 10. 22.> (구·시·군선거관리위원회사무국또는사무과사무분장규정중개정규정)
제1조(시행일) 이 규정은 1998년 11월 1일부터 시행한다.
제2조 및 제3조 생략

부 칙 <제300호, 2000. 8. 29.> (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제305호, 2001. 11. 27.> (구·시·군선거관리위원회사무국또는사무과사무분장규정중개정규정)
제1조(시행일) 이 규정은 2002년 1월 1일부터 시행한다.
제2조 및 제3조 생략

부 칙 <제314호, 2004. 3. 12.> (선거관리위원회직무대리규정등개정규정)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제325호, 2005. 9. 12.> (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제328호, 2005. 12. 29.> (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
이 규정은 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제357호, 2009. 2. 11.> (선거관리위원회 기관지편집위원회규정 등 일부개정훈령)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제373호, 2010. 1. 25.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 일부개정훈령)

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤ 선거관리위원회 직무대리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제8호 중 "사무국장"을 "사무처장"으로 한다.

⑥부터 ⑨까지 생략

부 칙 <제401호, 2012. 12. 21.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 전부개정훈령)

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ①부터 ③까지 생략

④ 선거관리위원회 직무대리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제5호 중 "제12조"를 "제13조"로 한다.

⑤부터 ②①까지 생략

제3조 및 제4조 생략

부 칙 <제416호, 2014. 3. 21.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제422호, 2014. 12. 30.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 등 일부개정훈령)

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ① 및 ② 생략

③ 선거관리위원회 직무대리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제9호 중 "제13조"를 "제14조"로 한다.

④부터 ①④까지 생략

제3조 생략

부 칙 <제451호, 2017. 4. 17.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 등 일부개정훈령)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제480호, 2019. 6. 5.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 훈령의 개정) ①부터 ⑧까지 생략

⑨ 선거관리위원회 직무대리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제8호 중 "중앙선거여론조사공정심의위원회"를 "중앙선거여론조사심의위원회"로 하며, 같은 호 "선거여론조사공정위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙"을 "선거여론조사위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙"으로 한다.

제3조제10호 중 "지도담당관"을 "선거담당관"으로 한다.

⑩ 및 ⑪ 생략

부 칙 <제547호, 2024. 11. 29.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ①·② 생략

③ 선거관리위원회 직무대리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2호 중 "「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙」"을 "「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙」 제3장"으로 하고, "실·국(이에 준하는 보조기관을 포함한다)의 순위에 의한 실장 또는 국장이 대리한다"를 "실의 순위에 의한 실장이 대리한다"로 한다.

제3조제3호를 다음과 같이 한다.

3. 실장이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙」 제7조 및 제8조에서 규정된 국의 순위에 의한 국장이 대리하며, 감사관 또는 국장(이에 준하는 보조기관 또는 보좌기관의 장을 포함한다)이 사고가 있을 때에는 「선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정」에서 규정된 과(이에 상응하는 센터·부·소·팀을 포함한다. 이하 같다)의 순위에 의한 과장이 대리한다.

제3조제5호 중 "제13조"를 "제7조"로 한다.

제3조제9호 중 "제14조"를 "제16조"로 한다.

제3조제10호 중 "선거담당관"을 "선거담당관 또는 지도담당관"으로 한다.

④부터 ⑧까지 생략